

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5034120-81.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

IMPETRANTE: LEONARDO COSTA GABRIEL

ADVOGADO(A): WAGNER IZOTON ROCHA (OAB ES016427)

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DO 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, **DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA**, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa ao processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5034120-81.2024.4.02.5001

500003661705 .V2

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5034120-81.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

IMPETRANTE: LEONARDO COSTA GABRIEL

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DO 3º JUIZADO ESPECIAL DE VITÓRIA

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado por LEONARDO COSTA GABRIEL contra decisão proferida pelo Juízo do 3º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que indeferiu o requerimento do autor de reabertura da fase de cumprimento de sentença prolatada no processo n. 5012200-22.2022.4.02.5001.

Em suas razões, alega que “no curso da execução iniciada de ofício pelo juízo, o Impetrante requereu o cancelamento da requisição dos valores, requerendo a desistência da execução, diante de seu direito de buscar o benefício mais vantajoso. Dessa forma, o feito foi arquivado. Passado um ano o impetrante decidiu executar o título executivo judicial, ou seja, a sentença, entendendo que esse benefício foi o mais vantajoso que conseguiria. Contudo, a decisão do juízo indeferiu o requerimento do impetrante sob o argumento de que havia renunciado àquele benefício e que o requerimento de desistência foi deferido pelo réu, resultando no cancelamento da aposentadoria”. “No entanto, o Impetrante entende ter sido preenchido os requisitos autorizadores para o deferimento do cumprimento de sentença”. Defende que “a sentença que reconheceu o direito do impetrante à aposentadoria e seus efeitos retroativos é uma decisão que encerrou o mérito da questão, tornando-se, portanto, irrecorrível e revestida de coisa julgada”; e que “no requerimento do Impetrante quanto à desistência da execução, consta explicitamente a palavra “desistência” e não “renúncia” como indicado na decisão atacada”. “Liminarmente, pede a concessão de ordem para determinar o prosseguimento da fase de cumprimento da sentença prolatada no processo n. 5012200-22.2022.4.02.5001.

O pedido liminar foi indeferido através da decisão do **EVENTO 3**, sob o fundamento de ausência de ilegalidade da decisão impugnada.

Após as intimações determinadas pelo Juízo e sem manifestação das partes, retornaram os autos conclusos para decisão do Colegiado.

VOTO

Pois bem, compulsados os autos deste processo, verifica-se que as condições fáticas e jurídicas que justificaram a decisão monocrática proferida permanecem as mesmas, de modo que me valho das razões expendidas como fundamento para decidir o mérito do *mandamus*, confirmando o indeferimento do pedido, tendo em vista que o pleito formulado, ao contrário do alegado, não se mostra eivado de ilegalidade e, ainda, encontra amparo na legislação mencionada.

Diante do exposto, ratifico a decisão proferida. Eis os termos lançados:

"7. Diante desse cenário, o juízo impetrado arquivou o processo (ev. 59, DESPADEC1, do processo n. 5012200-22.2022.4.02.5001).

8. Mais de um ano após o arquivamento do processo, o impetrante requereu a reabertura da fase de cumprimento de sentença, o que foi indeferido pela decisão ora impugnada com os seguintes argumentos:

*Ocorre que o autor manifestou renúncia expressa àquele benefício (**evento 53, PET1 e evento 53, PADM2**). O requerimento de desistência foi deferido pelo réu, resultando no cancelamento da aposentadoria (**evento 74, PROCADM1, evento 74, PROCADM2, e evento 74, INFBEN3**).*

*Mais de um ano após o arquivamento do processo, o autor requereu o cumprimento (**evento 67, EXECUMPR1**).*

O cancelamento da aposentadoria baseou-se em manifestação expressa de renúncia do beneficiário, na forma do § 2º do art. 181-B do Decreto nº 3.048/99. Trata-se de ato jurídico perfeito, validamente consumado na forma da legislação vigente. Não se verifica a existência de qualquer vício que justifique a anulação do ato jurídico praticado. Ademais, a anterior manifestação de renúncia é incompatível com o superveniente requerimento de cumprimento da sentença. Ressalte-se que, no caso concreto, o autor tinha ciência dos valores do benefício - inclusive relativos a créditos retroativos - quando manifestou desistência da aposentadoria. A segurança jurídica deve ser prestigiada com o reconhecimento da preclusão lógica.

Ressalvo que o direito do autor ao reconhecimento de tempo de serviço especial nos períodos de 01/08/1995 a 31/12/2004, 01/01/2006 a 28/02/2015, 01/05/2016 a 31/10/2016 e 23/10/2018 a 13/11/2019 não foi prejudicado pela renúncia à aposentadoria. O autor pode formular novo requerimento administrativo de aposentadoria com o aproveitamento do tempo de serviço especial reconhecido na presente demanda.

9. No espaço de disponibilidade de um direito previdenciário cabe a desistência da aposentadoria concedida judicialmente ao impetrante no processo n. 5012200-22.2022.4.02.5001. A desistência do benefício implica renúncia ao requerimento administrativo apresentado em 03.09.2021. O art. 181-B, § 2º, do Decreto n. 3.048/1999, condiciona o requerimento de desistência à manifestação dessa intenção e ao requerimento de arquivamento definitivo do pedido. Desse modo, conforme consignado na decisão impugnada, resta ao impetrante a possibilidade de formular novo requerimento administrativo de aposentadoria, com o aproveitamento do tempo especial reconhecido no processo n. 5012200-22.2022.4.02.5001.

*10. Diante do exposto, **indefiro** o pedido liminar."*

Observo que após a decisão que indeferiu a liminar não há nos autos qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar a conclusão alcançada no **EVENTO 3** e, por esse motivo, mantenho a decisão prolatada por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, ratifico os fundamentos da decisão monocrática proferida e **VOTO POR DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA**, nos termos da fundamentação supra. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa ao processo.